

공사 분할계약금지 규정 준수 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
31	통 보 1	경 고	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☞본부 ◆처 ◎부는 본부, 발전소, 사택의 잔디·조경 관리 업무를 담당하고 있다.
- 사규「계약규정」 제5조(계약의 방법) 및 「계약규정시행세칙」 제42조(수의계약)을 보면,
 - 계약담당자는 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하고,
 - “계약담당자는 공사, 용역, 물품구매·제조 계약에 대하여 단일 사업을 부당하게 분할하거나 시기적으로 나누어 수의계약을 체결하지 않도록 해야 한다”고 규정하고 있다.
- 그러나, ☞본부 간이공사 내역을 살펴본 결과,
 - ◎부가 20==년부터 20++년까지 ☞본부 잔디관리 및 식재 공사를 수행하면서 공사를 분할한 것으로 추정되는 간이공사 내역이 확인되었다.
 - ◎부는 20==년 본부 및 사택 조경관리계획(☞(20==. 2.)을 수립하여 잔디관리 작업 방법(구역에 따라 직영 또는 공사)을 정했지만, 1개의 공사로 발주할 것을 20==. 5. ~ 8. 본부, 발전소 및 사택 지역을 분할하여 9차례 간이공사로 분리발주하였다.

지 적 내 용(계속)

❖ (관계부서 의견) ♣본부 조경관리 운영 방식이 지역주민을 직접 고용하여 조경 관리 작업 인력의 노무를 관리하고 임금을 지급하는 직영방식에서 중대재해처벌법 시행에 따른 본사 ◆처 공문(20==. 5.)를 근거로 전문용역 발주로 전면 전환되는 과정에서, 조경관리 용역 일반경쟁입찰 진행으로 인하여 발전소 주변 지역주민들의 불만(다른 일자리를 찾을 시간 부족, 조경관리작업 계속 참여 요구 등)을 완화할 시간적인 여유가 필요하였고, 지역사회 일자리 창출 및 사회적기업 물품구매라는 정부정책에 따라 적극적으로 업무를 수행하는 과정에서 발생한 것으로 현장 여건을 고려해 달라는 의견을 제시하였다.

조 치 할 사 항

♣본부장은 ① 잔디관리업무를 수행하면서 단일공사를 분할하여 수의계약을 체결하는 등 분할계약금지 규정을 미준수한 부하직원의 관리·감독 업무를 소홀히 한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 처분하시고, **(경고 1)**
 ② 공사, 용역, 물품구매·제조 계약에 대하여 단일 사업을 부당하게 분할하여 수의계약을 체결하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. **(통보 1)**

조치부서	◆처(▽부, ◎부)
관련부서	